

<제6장 취소소송의 종류.제3절 재심>

I. 민사소송법에 의한 재심청구

- 재심이라 함은 이미 확정된 중국 판결에 대하여 재심 사유를 이유로 그 판결의 취소와 사건의 재심판을 구하는 비상적인 불복 방법이다. 이는 판결의 기판력과 불가쟁력으로 인해 더 이상 다룰 수 없는 확정판결의 안정성을 해치는 예외적인 제도이므로, 중대하고 명백한 하자가 있는 경우에만 허용된다. 행정소송법 제8조 제2항에서 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 민사소송법의 규정을 준용한다고 명시하고 있다. 따라서 취소소송의 확정판결에 대하여도 원칙적으로 민사소송법 제451조에 규정된 재심 사유를 근거로 재심 청구를 할 수 있다.

- 민사소송법상 재심 사유는 법관의 제척 또는 기피 사유가 있음에도 판결에 관여한 때, 법정대리권이나 소송대리권의 흠결이 있었던 때, 판결의 기초가 된 증거 서류나 증언이 위조 또는 번조된 것으로 밝혀진 때, 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 대하여 법관이 직무에 관한 죄를 범한 때 등 소송 절차나 판결의 기초가 된 사실 인정에 중대한 오류가 있음을 전제로 한다. 이러한 재심 사유는 판결의 확정으로 발생한 기판력과 불가쟁력의 구속력으로부터 당사자를 구제하고 실질적인 정의를 회복하는 데 목적이 있다. 특히 행정소송에서는 처분의 위법성 유무에 대한 최종 판단을 뒤집을 수 있는 비상적 수단으로서의 중요성을 지닌다. 재심 청구는 당사자가 재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 제기해야 하며, 판결 확정일로부터 5년을 경과하면 제기할 수 없다. 이러한 엄격한 기간 제한은 확정판결의 법적 안정성을 최대한 유지하기 위한 조치이다.

II. 제3자의 재심청구

1. 청구적격자[행소법 제31조]

- 제3자의 재심청구적격자라 함은 행정소송법 제31조 제1항에 명시된 바와 같이 처분등을 취소하는 판결에 의하여 자신의 권리 또는 법률상 이익의 침해 받은 제3자를 말한다. 여기서 제3자는 당해 취소소송의 원고나 피고 등 소송 당사자가 아닌 자로서, 소송이 진행되는 동안 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못한 자를 의미한다. 권리 또는 법률상 이익의 침해는 취소소송의 원고적격 요건에서 요구되는 법률상 보호되는 이익의 침해와 동일한 개념으로 해석된다. 즉, 단순히 사실적·경제적 이해관계의 침해만으로는 부족하고, 해당 처분의 근거 법규 또는 관련 법규에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익의 침해를 받은 자만이 재심을 청구할 자격이 있다. 예를 들어, 갑에 대한 면허 처분을 취소하는 판결로 인해 직접적인 경쟁 관계에 있는 을의 법률상 이익이 침해된 경우 등이 이에 해당한다.

2. 인정필요성

- 제3자의 재심청구 제도가 인정되어야 할 필요성은 취소소송 판결의 특유한 효력인 형성력과 제3자효에서 비롯된다. 취소판결이 확정되면 그 판결은 소송 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 효력을 미치며, 처분의 효력은 소급적으로 소멸된다. 이는 제3자가 해당 소송이 진행되는 사실을 알지 못하였거나 알 수 없었던 경우에도 판결의 효력을 부정할 수 없게 하여 제3자의 권익을 침해할 위험을 내포한다. 행정소송법 제16조와 제17조에서 제3자 참가 제도를 두어 이러한 침해 가능성을 사전에 방지하고자 하지만, 제3자가 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못하였을 경우 구제 수단이 없게 된다. 따라서 제3자의 재심청구 제도는 이러한 취소소송 판결의 형성력과 제3자효로 인한 피해를 사후적으로 구제하고, 소송 절차의 공정성과 실질적인 정의를 실현하기 위한 필수적인 보완 장치로 기능한다. 즉, 이 제도는 확정판결의 안정성 유지라는 대원칙 속에서, 책임 없는 사유로 권익을 침해당한 제3자의 권익 구제라는 정의의 요청을 조화시키기 위해 도입된 것이다.

3. 요건

- 제3자가 재심 청구를 제기하기 위해서는 일반적인 민사소송법상 재심 사유가 존재해야 한다는 점은 당연한 전제이며, 이에 더하여 행정소송법 제31조가 정하는 두 가지 특유의 요건을 충족해야 한다.

(1) 판결에 의한 침해

- 판결에 의하여 자신의 권리 또는 법률상 이익의 침해를 받았어야 한다. 이는 청구적격자 요건과 동일하며, 판결의 직접적인 효과로 법률상 이익이 침해되는 결과가 발생해야 한다.

(2) 책임 없는 사유로 소송 참가 불가능

- 자기에게 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못하였어야 한다. 이 요건은 제3자에게 소송 참가의 기회가 있었음에도 불구하고 소송이 진행되는 사실을 알지 못하였거나, 소송에 참가하지 못한 것에 대하여 제3자에게 고의나 과실이 없었음을 의미한다. 판례는 행정청이 소송 고지 의무를 이행하지 않은 경우 등 제3자가 소송 계속 사실을 알 수 없었던 객관적인 사정이 있었음을 중요하게 판단한다. 단순히 소송의 결과를 예측하지 못했다거나 소송에 대한 무관심 등은 책임 없는 사유로 인정되지 않는다.

(3) 청구 기간

- 재심 청구 기간은 일반 재심과 마찬가지로 재심 청구의 사유, 즉 판결이 있었음을 안 날부터 30일 이내에 제기해야 한다. 여기서 판결이 있었음을 안 날은 판결 내용뿐만 아니라 그 판결이 자신의 법률상 이익을 침해한다는 사실까지 안 날을 의미한다. 또한 판결 확정일로부터 1년이 경과하면 제기할 수 없다. 이 기간 제한은 제3자 보호의 요청과 확정판결의 안정성이라는 두 법익의 충돌을 조정하는 기준이 된다.

III. 결론

- 재심 제도는 확정판결의 법적 안정성을 유지하는 대원칙에 대한 예외로서, 판결 성립 과정에 중대한 하자가 있는 경우에 한하여 비상적으로 인정되는 권리 구제 수단이다. 취소소송에서는 민사소송법의 일반 규정을 준용하여 당사자의 재심 청구를 인정함은 물론이다. 나아가, 취소소송의 판결이 가지는 형성력과 제3자효로 인해 자신의 책임 없이 권익을 침해당한 제3자를 구제하기 위해 행정소송법 제31조는 제3자의 재심청구라는 특칙을 마련하고 있다. 이 제도는 행정소송의 결과가 제3자에게 미치는 광범위한 영향을 고려하여, 개인의 권익 구제와 행정의 안정성 확보라는 공익적 요청을 조화시키고자 하는 행정쟁송법의 중요한 제도적 장치이다.